

1502725-76.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE MARCOS CORREIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

JOSE MARCOS CORREIA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira - SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502725-76.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502725-76.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE MARCOS CORREIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

JOSE MARCOS CORREIA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 22 de novembro de 2021, por volta das 19h30, na Rua Martin Luther King, em Jandira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 03 porções de crack, pesando 0,6g, 19 porções de cocaína, pesando 12,6g e 15 porções de maconha, pesando 16,8g, consoante auto de apreensão de fls. 19/20 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 70/72.

Recebida a denúncia (fls. 79), o réu foi citado (fls. 87) e apresentou defesa prévia (fls. 93/94).

Na instrução do feito, foram inquiridas duas testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição em razão da ilicitude da abordagem feita pelos Guardas Municipais (fls. 207/209).

É o relatório.  
Fundamento e decido.

Afasto a alegação de ilicitude das provas fundada na incompetência dos guardas municipais para realização da abordagem do réu.

Conforme relatos obtidos na instrução do feito, o réu estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e correu ao perceber a aproximação dos guardas municipais, circunstâncias que levantaram fundada suspeita da prática criminosa e ocasionaram a abordagem, tornando legítima a prisão em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que é exemplo a decisão proferida no AgRg no Habeas Corpus 635.303/SP:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido."

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão das drogas (fls. 09) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 72/74).

A autoria, por sua vez, está comprovada pelos depoimentos dos guardas municipais, corroborados pelo depoimento de uma testemunha presencial, colhido no inquérito policial.

A testemunha Anderson Oliveira Souza, guarda municipal à época dos fatos, afirmou que estava em patrulhamento com seu parceiro, com ordem de serviço para patrulhar no bairro Sagrado Coração por conta de furtos e roubos que estavam ocorrendo na região. Ao passarem pela Rua Martin Luther King, que é conhecido ponto de venda de drogas, avistaram dois indivíduos próximos a um muro. Decidiram fazer a abordagem por conta do local, já que era comum a abordagem de pessoas com drogas. O réu correu, mas foi detido por seu parceiro. Com o réu, foi encontrada uma sacola plástica contendo os entorpecentes, além de R\$ 75,00. Com o outro indivíduo, foram encontradas duas pedras de crack. Ele informou que havia comprado a droga do réu. O réu reconheceu que estava no local vendendo drogas, mas disse que tinha acabado seu turno e que havia encontrado a sacola na mata.

O guarda municipal Paulino Marques Almeida apresentou a mesma versão para os fatos.

O réu negou a prática do crime. Disse que estava indo comprar drogas e enquanto estava esperando o traficante entrega-las, os guardas chegaram. Foi abordado junto com outro usuário e o traficante, mas este foi liberado. As drogas estavam no mato. Os R\$ 70,00 estavam em seu poder e eram fruto de reciclagem.

Todavia, a versão do réu é contrariada pelo depoimento prestado pela testemunha Henrique, que afirmou à autoridade policial que estava no local comprando drogas e que havia acabado de comprar duas pedras de crack do réu, entregando-lhe R\$ 40,00 (fls. 04).

Desta forma, a narrativa dos guardas municipais, confirmada pelo depoimento da testemunha Henrique, é prova suficiente de que o réu estava na posse das drogas apreendidas para fins de entrega a consumo de terceiros, conduta que se amolda ao disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Conforme auto de apreensão de fls. 09, foram apreendidas 10 porções de cocaína, 9 porções de crack e 12 porções de maconha. Portanto, o réu tinha em seu poder três tipos de drogas, inclusive crack e cocaína, substâncias com alto poder lesivo. Considerando-se a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, a teor do disposto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, está presente a circunstância agravante da reincidência, já que o réu ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas, transitada em julgado antes dos fatos, conforme certidão de fls. 39/40. Tratando-se de reincidência específica, aumento a pena em 1/4, chegando ao montante de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias multa.

Na terceira fase da fixação da pena, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, já que o réu é reincidente, não fazendo jus à redução da pena prevista no parágrafo 40, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Tendo em vista as condições pessoais do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado,

por força da reincidência do réu e do caráter hediondo do delito.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu JOSE MARCOS CORREIA DA SILVA à pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 750 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante e persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão cautelar do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade. Comunique-se o Diretor do estabelecimento prisional.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça que lhe concedo.

Declaro o perdimento dos bens que permanecem apreendidos em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei de Tóxicos.

Autorizo a incineração das drogas, nos termos do artigo 32, §1º, da Lei de Tóxicos. Oficie-se à Delegacia de Polícia, comunicando a presente autorização.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado para a defesa, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Publique-se e intimem-se.

Jandira, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA